

1026278-42.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Marcelo Franzin Paulo

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

(...)

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara da Fazenda Pública

Praça IV Centenário, s/n, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1026278-42.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026278-42.2022.8.26.0554

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Robson Alves da Silva

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Franzin Paulo

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos carreados aos autos são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto à melhor solução a ser dada ao litígio.

Trata-se de ação em que pretende o autor a declaração de inexigibilidade do IPVA atinente aos exercícios de 2015 e 2020, e referente ao veículo de placas EJD9056. Para tanto, relata que o aludido automóvel foi apreendido em ação policial no dia 5 de maio de 2015, por envolver-se em uma ocorrência criminal. Afirma que o automóvel foi liberado pela autoridade competente apenas em 12 de março de 2020, de modo que, no período, o tributo não poderia incidir, em face da perda da posse. Pediu, assim, o deferimento da tutela de urgência para imediata suspensão da exigibilidade do

débito em apreço, com consequente sustação dos efeitos ou baixa de eventual protesto, bem como a retirada da anotação junto ao CADIN.

A tutela de urgência foi deferida pela decisão de fls. 34/35.

Citada, a FESP apresentou a contestação de fls. 42/44, defendendo, em suma, a regularidade da cobrança, em virtude da qualidade de proprietário do veículo em tela, pedindo, desta maneira, a improcedência dos pedidos. Réplica às fls. 49/53.

Pois bem. A discussão travada nos autos versa acerca da responsabilidade da parte autora pelo pagamento do IPVA do veículo Fiat/Palio WK Adven Flex, ano 2009/2010, cor preta, placas EJH9056, RENAVAL n. 139676236, relativo ao período em que o bem permaneceu apreendido nos autos do processo criminal nº 0003342-51.2015.8.26.0565, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul - SP.

A Lei Estadual nº 6.606/89 tratava da inexigibilidade do mencionado tributo:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto. Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício."

Por sua vez, o atual artigo 14 da Lei Estadual nº 13.296/08 estabelece:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

(...)

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse."

No mesmo sentido é a redação do Decreto nº 40.846/96, que regulamenta a dispensa de pagamento do IPVA:

"Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11)."

Com maior clareza, dispõe a Portaria CAT nº 27/2015:

"Art. 13-C. Tratando-se de arresto, sequestro, penhora, apreensão judicial ou apreensão administrativa para efeitos de averiguação ou instrução de inquérito policial relacionado ao veículo, a autoridade administrativa, ao receber o pedido, além de observar o disposto no artigo 11 do Decreto 59.953, de 13.12.2013, deverá: I - inibir os débitos de IPVA já lançados relativos a exercícios posteriores à data do arresto, sequestro ou penhora, as correspondentes inscrições no CADIN e os lançamentos automáticos futuros, para o CPF ou CNPJ do proprietário registrado do veículo, enquanto não houver decisão final, caso o fiel depositário seja pessoa diversa daquela registrada como proprietária do veículo;"

Assim, verificada a apreensão do veículo em tela em 5 de maio de 2015 por força de determinação emanada do processo criminal n. 0003342-51.2015.8.26.0565, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul - SP, deve ser

obstada a incidência do IPVA a partir de então e até a restituição do bem, ante a perda da posse.

De fato, durante o período de apreensão do veículo, a parte autora se viu privada do uso do bem, daí decorrendo a inexigibilidade do IPVA dos exercícios em tela. Nesse sentido:

"REEXAME NECESSÁRIO - IPVA - Veículo apreendido pela autoridade policial, para investigação, por suspeita de adulteração - Cobrança de IPVA de exercícios posteriores - A perda da propriedade ou posse do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo importa dispensa do pagamento do tributo - Exegese do artigo 14 da Lei Estadual n.º 13.296/08 e artigo 1.º do Decreto Estadual n.º 40.846/96 - Na espécie vertente, a apreensão ocorreu no dia 08 de fevereiro de 2012 - A sentença admitiu a inexigibilidade do IPVA no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2015 - Cabimento - Precedentes - Pedido inicial julgado procedente - Confirmação da sentença - Reexame necessário não provido." (TJSP; Remessa Necessária Cível 1003144-82.2017.8.26.0417; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Paraguaçu Paulista - 3ª Vara; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)

"TRIBUTÁRIO IPVA - Veículo - Furto - Apreensão - Perda do domínio - Inexigibilidade - Possibilidade: - Havendo perda do domínio do veículo automotor, é inexigível o IPVA relativo aos exercícios seguintes." (TJSP; Apelação Cível 1023666-64.2016.8.26.0224; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019)

De se acolher, portanto, o pedido de declaração de inexigibilidade do IPVA lançado sobre o veículo mencionado na petição inicial a partir da sua apreensão nos autos do processo criminal n. 0003342-51.2015.8.26.0565, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul - SP, e atinente aos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, momento em que o veículo foi finalmente restituído ao autor.

Contudo, no que tange ao IPVA de 2015, por se considerar que o fato gerador se verifica no dia 1º de janeiro, bem como que a apreensão ocorreu em 5 de maio daquele ano, certo é que já havia sido aperfeiçoado o lançamento, que, portanto, é devido pelo autor em relação a este exercício.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do IPVA dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, este proporcionalmente considerada a data da restituição, lançado sobre o veículo Fiat/Palio WK Adven Flex, ano 2009/2010, cor preta, placas EJJH9056, RENAVAM n. 139676236, e determinar o cancelamento dos protestos realizados e a exclusão dos dados do autor do CADIN, relativamente a tais débitos. Ressalva-se que a presente declaração de inexigibilidade não abrange o IPVA relativo ao ano de 2015, nos termos da fundamentação, cuja cobrança subsiste.

Indevidos custas e honorários nesta etapa.

P.R.I.C.

Santo André, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA